

מסורת הש"ס

(א) ב"ק קיג: ב"ב נד: גיטין יג: (ז) קדושין מט: מעילה כא, (א) [נשות כ], (ד) [בבב"א: דמלגא], (ס) [בבב"א: ישראל], (ו) מביא אין ממונה זה רשאי להכירם ישראל חבירו לפרוע לו את המכס אם לא מיראת המלכות דהיי דיינא דמלכותא דינא לא יהא אלא הלואתו הא קיימא לן בב' הגזל (ב"ק קיג): דהפקעת הלואתו מותרת. [ע"כ מחסרונות הש"ס], (ז) ליתא לפנינו, (ח) אין זה דינא דמלכותא אלא גזילה דמלכותא, (ט) [בבב"א: ישראל], (י) [בבב"א: למלך],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה באומר כלנו היום ואינם אלא דברים בעלמא כ"ל והד"כ וי"ב כלומר דברים כלומר כלל לב דומע דלץ פיו ולבו שמים: (ב) ד"ה הא מינדר ובי' לך ידור לו: (ג) ד"ה תריך ובי' צנדר בשבועה: (ד) ד"ה אם אין נקלצות היום הכי מוקי:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] בהרא"ש סד"ה תנא סו' י"ב וצדכיה מנאכל דתנא דמתניתין השמיט לפגמיה אחי' דביבא וסוקרן על תנא דברייתא ששנה רבותא היתה בצרייתא:

מוסף רש"י

דינא דמלכותא דינא, של עובדי כוכבים (גיטין יג) כל מקום והטעמות ומנהגות של משפטי מלכות שנוגעים להנהיג צבולותם, דינא הוא, שכל בני המלכות מתקבלים עליהם מלכות חוקי המלך ומשפטיה והלכן דין גמור הוא ואלו מקום צבונות חבירו על פי חוק המלך הנהוג בעיר משום גזל (ושבבים ב"ב דף ב').

פירוש הרא"ש

לא יפתח לו בנדר. אלא"כ אומר לו דור לי שהוא תרומה: במה שהוא מדירו. ואפי' פתח לו לא יוסף לו לידור אלא כמה שפתח לו ומיהו אם א"ל בסתם דור לי אף אם הוסיף הרבה לידור כגולהו מודו ב"ש דלא היו מדר ולא אמר שלא ידור אלא אם כן יפתח דור לי צדכר זה: וב"ה אומרים אף

ביה שאינו מדירו. דלא תימא אף ע"ג דקאמר ב"ה שהוא פתח לו ה"מ היכא דפתח ליה ואמר הלה אין דור לי בזה אבל זה שהוא מוסף לו ולא ידע הלה כלום שהוא רוצה לידור בזה אימא נדר היו קמ"ל: גמ' והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. אחד(ט) שקנה המכס מאת המלך אסור לגזול הימנו ואין ימירו חכמים לגזול לידור כדי לגזול: במובנים שאין לו קצבה. והאי לאו דינא הוא דדוקא צדכר שהוא שזה לכל בני המדינה יש לו רשות להקנות' לעשות אבל לא צדכר שאינו שזה למעט לזה ולצוות לזה אי נמי כיון שאין לו קצנה מרבה ליקח יותר ממה שהמלך חפץ הלכך כולו גזל: במובנב העומד מאליהו. כלל דעת המלך: היכי נדר. שלא יעבור על מדיו: באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתם. ודברים שגלג המומיחמן היין דברים: תנא מתניתין נדר להודיעך כחן דב"ש. ואע"ג דכת התירא עדיף אצרייתא קא סמין דאשמועינן בה כח דהיתירא לא: שאין שאלה בשבועה. משום חומר דשבעה אמרו חכמים שאין להמירה והכי קאמר ב"ש לא יפתח הסכס פתח להמיר שבעה: מתני' הרי הנביעות האלו קרבן אם אינן נקצצות בו'. ראה רוח סערה מנשבת וכל האילנות בספק שלא יתלשו מן הארץ וכן ראה ליקח שפלה צעירו ועליתו הוא בספק שריפה ואמר אלו יהיו קרבן אם אין נקלצות ועלית תהיה קרבן אם אינה נשרפת דהוי כמו מדי שגגות דלדעתא דהכי אקדשינהו שהיה סבור שאי אפשר להיות גזולין ולא גמר גלגו להקדישן קא משמע לן דצדכיס שגלג כי הני דלא מוכחי לא היין דברים: פירוש קרבן.

רש"י

חוץ מצבועה. שלא יאמר יאסרו פירות שצעולם עלי שצבועה אם אינן של תרומה: לא יפתח לו בנדר. אם הליסטים אינו מוזקיקו שידור לא יפתח לו הוא בעצמו: כמה שהוא מדירו. כלצד ידור ולא צדכר אחר כדמפרש: כיצד אמר לו וכו' אשמו מותרם לו. דהיינו

כמה שהוא מדירו: וצניו אסורים. דהיינו כמה שלא מדירו: גב' דינא דמלכותא דינא. ולאו מדרי אונסין יניבו ואמאי נודרין למוססין להצריח המכס של מלכות: שאין לו קלצה. שנוטל כל מה שרוצה: כמוכס העומד מאליו. שאינה של מלכות: כיון דאמר יאסרו. ולא אמר מילתא דהערמה איתסרו ליה: באומר יאסרו היום. דהיינו הערמה דההוא יומא לחוד אסר נפשיה: אי דאמר היום לא מקבל מיניה מוכס. ואינו מניחו שציל אותו נדר שלא יעול הפירות שהרי שומע דצהערמה נדר: באומר כלצו היום: (א) אינס דברים. בעלמא: לא יפתח לו שצבועה. שלא יאמר לו אם תרצה אשבע לך: הא צנדר יפתח לו. שיאמר לו אם תרצה אדור לך נדר: הא מינדר נדר ליה שצבועה. אם הליסטים מוזקיקו לכן (א) וידור לו כן כלשון שבעה כדאמרן לעיל: והא סנן וכו'. ואמאי קמני בצרייתא דלא יפתח לו שצבועה: תריך הכי תנא צמאני' צנדר להודיעך כחן דכיס שמאי. דאפילו צנדר גרידא לא ובי"ש צנדר (א) שצועה: וצרייתא סנא שצבועה להודיעך כחן דכ"ה. דאפי' שצבועה יפתח לו. וצרייתא משום ב"ה נשנית ולאו דוקא היא ולא נתיא למימר התם שצבועה הוא דלא יפתח וכו' ולא מקשינן דב"ש אדכ"ש: רב אשי אמר הכי קסני. האי לא יפתח דצרייתא לא משמע כדאמרין צבאונסין קאי אלא האי לא יפתח דב"ש סבדי לא יפתח לו החכס פתח למרטה להשאל על שבעתו דלין שאלה מצינא לפני החכס וליכא למידק מינה שום קושיא: ברתנ' אמר הרי נטיעות האלו קרבן. כלומר שהיו הקדש: אם אין נקלצות. היום (ו) מוקי לה בגמרא ועבר היום ולא נקלצו ולא נשרף הטלית הרי הן הקדש ויש להן פדיון והדמים יכנסו להקדש והם יאלו לחולין: אבל אם אמר הרי הנטיעות האלו קרבן עד שיקלצו אין

להודיעך כחן דב"ש. דאפילו צנדר לא יפתח: סנא צרייתא שצבועה להודיעך כחן דכ"ה. דאפילו שצבועה אין שאלה שצבועה. ולא מתוקמא הך צרייתא צנשצע להרגין כלל אלא ה"ק מי שנשצע על דבר לא יפתח לו חכס להמיר לו שצבועה שאין שאלה שצבועה וצית הלל אומרים יש שאלה: ברתנ' הרי הנטיעות האלו קרבן וכו' יש להם פדיון. כלומר דקדושה חלה עליהם עד שצריכות פדיון. וצגמרא [ע"ב] מפרש למה לי למימרא ומפרשינן נמי אמאי תנא האי לישנא דיש להם פדיון ולא תנא צהדיא קדושות:

אוחו עו פנים שהיה ממזר (וסוף ע"פ השמשות האמורה) [פסקא מכלאן יש לשמוך ליסבע ע"י הערמת לבו כשרגיל ליסבע שבעה למושל העיר שלא יצרכו ממדינה או כיוצא בזה שיחשוב כלצו היום או שום תנאי אחר ובלבד שלא יסבור צפירוש מה שגלגו את מה שצפיו כמו אם מפרש לו המושל צהדיא לעולם ועמה אם יתשוב כלצו היום א"כ יסבור את מה שצפיו אלא יתשוב כלצו וכן שאלן איני צאימה תחת ממשלתך]: וב"ה אומרים יש שאלה בשבועה. פי' מוקקין להמיר לו ולמ"ד לעיל (דף כב:) אין מוקקין לאלהי ישראל מוקי הך דב"ה דהכא צנדר צודאי אי נמי שצבועה רק [לא] הוכיר שם שמים: הרי נביעות האלו קרבן. הכא מיירי שמתפסים לכו לדמי קרבן ממש דלא מיירי צקונמות מדלא אמר כקרבן ואפילו לרי"מ דלא שגא בין הקרבן לקרבן דככל ענין יחול אסור קונם ה"מ כשאוסר האסור או עליו או על חבירו כגון שאמר ככר זו קרבן או עלי או עלך אבל כאן שאמר קרבן קונם גבי שום אדם הלבך ע"כ לדמי קרבן אמר: אם אינן נקצצות. כגון דאיכא זיקא נפישא כדאמר בגמ' וסבור הוא שלא יוכלו לימלט מן הרוח וכן טעיה זו אם אינה נשרפת כגון דאיכא דליקה וסבור שלא יוכל לימלט מן האש ואפילו הכי יש להן פדיון כלומר הס קדושים מועיל בהם ואגב דקמיי צביסא אין להן פדיון תנא נמי ברישא יש להם פדיון אבל עיקר חידוש ממה שהם קדושים דפירשמי:

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

ר"ן

כת.

חוץ מצבועה. דחמירא דכתיב צה לא ינקא(א): לא יפתח לו צנדר. אם אינו אומר נדור לי: כמה שהוא מדירו. שאפילו פתח לא ידור אלא כמה שהוא מדירו: אשמו מותרם וצניו אסורין. כיון שלא הדירו צהם אלא מאליה נדר: גב' והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. והיכי שרינן למידר הכי כדי להפטר כיון דמן הדין חייב ליתן לו את המכס: צמוכס שאין לו קלצה. וכיון שכן לאו דינא הוא אלא חמסנתא וחמסנתא דמוכסי(ז) לאו דינא הוא: הלא דינא הוא: כמה העומד מאליה. שלא צבאות המלך. וכתבו צמוספות דדוקא צמלכי דינא מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם אם לא תעשו מצוהי אגרש אתכם מן הארץ אבל צמלכי ישראל לא לפי שא"י כל ישראל שותפין צה. וכי אמרינן דינא דמלכותא דינא ה"מ לענין שאס קנה אחרים) מכס זה חייבים ליתן לו את המכס וכן נמי אם לא קנה אותו אלא שהוא ממונה לגבות את המכס שאינו רשאי ישראל חבירו ליסבע שהן תרומה דליכא אונסא כיון דדינא דמלכותא דינא(ז): היכי נדר. לישנא דמתני' קשיא ליה דקאמר נודרים שהן תרומה והיכי שיך נדרא צהאי לישנא כלומר אי דלמנר יאסרו פירות עולם עלי לעולם אין דברים שגלג מצטלין מה שהוליא צפיו אפילו גבי אונסא כי האי אלא דהכא סתמא קאמר יאסרו פירות עולם עלי ונהי דסתמא לעולם משמע ה"מ היכא דליכא אונסא משום דטפי משמע לעולם היוםם אלא היכא דליכא אונסא קך אונסא מפרש ליה לדברייה דהיום קאמר כיון שלא אמר צפירוש צהיפך. ומיהו נהי דהכא מסקינן דכלאו אונסא לעולם משמע כיון דסתמא קאמר ואפילו אומר כלצו היום לא מהני אפילו הכי מי שגמר כלצו לדור פפת חטים והוליא את סתם לא אמרינן כיון דסתמא קאמר וליכא אונסא שהיא אסור כלל פת דהכא היינו טעמא מפני שמתכוין לומר לשון שהיא משמעותו לעולם ומש"ה כל היכא דליכא אונסא לעולם משמע אבל התם כיון דלהוליא פת חטים נתכוין אלא צדכר דאמר פת איתקיל מילוליה הרי אין פיו ולצו שוין ואינו אסור אלא צפת חטים וככר כתבתי זה צפ' שצועות חטים

כתרא צס"ד: סנא מסני' צנדר דאפילו שצבועה יפתח: רב אשי אמר ה"ק כחן דכר לא יפתח לו חכס להמיר לו חלה פדיון. כלומר דקדושה חלה אין

אוחו עו פנים שהיה ממזר (וסוף ע"פ השמשות האמורה) [פסקא מכלאן יש לשמוך ליסבע ע"י הערמת לבו כשרגיל ליסבע שבעה למושל העיר שלא יצרכו ממדינה או כיוצא בזה שיחשוב כלצו היום או שום תנאי אחר ובלבד שלא יסבור צפירוש מה שגלגו את מה שצפיו כמו אם מפרש לו המושל צהדיא לעולם ועמה אם יתשוב כלצו היום א"כ יסבור את מה שצפיו אלא יתשוב כלצו וכן שאלן איני צאימה תחת ממשלתך]: וב"ה אומרים יש שאלה בשבועה. פי' מוקקין להמיר לו ולמ"ד לעיל (דף כב:) אין מוקקין לאלהי ישראל מוקי הך דב"ה דהכא צנדר צודאי אי נמי שצבועה רק [לא] הוכיר שם שמים: הרי נביעות האלו קרבן. הכא מיירי שמתפסים לכו לדמי קרבן ממש דלא מיירי צקונמות מדלא אמר כקרבן ואפילו לרי"מ דלא שגא בין הקרבן לקרבן דככל ענין יחול אסור קונם ה"מ כשאוסר האסור או עליו או על חבירו כגון שאמר ככר זו קרבן או עלי או עלך אבל כאן שאמר קרבן קונם גבי שום אדם הלבך ע"כ לדמי קרבן אמר: אם אינן נקצצות. כגון דאיכא זיקא נפישא כדאמר בגמ' וסבור הוא שלא יוכלו לימלט מן הרוח וכן טעיה זו אם אינה נשרפת כגון דאיכא דליקה וסבור שלא יוכל לימלט מן האש ואפילו הכי יש להן פדיון כלומר הס קדושים מועיל בהם ואגב דקמיי צביסא אין להן פדיון תנא נמי ברישא יש להם פדיון אבל עיקר חידוש ממה שהם קדושים דפירשמי:

הגהות הרש"ם
גמ' ברת שפאי אומרים וכו'. ע"י לעיל כב ע"ב צריין ד"ה אמר דר אפי':

תוספות
והא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא. פי' צצ"ק (דף קיג): במובנים שאין לו קצבה. ואם תאמר מכל מקום דינא דמלכותא הוא וי"ל כיון שאין דרך המוסקין קן אין לו דינא אלא גזילה של מוכס עצומתו) ואע"ג דצבירא לן דברים שגלג אין דברים לגבי אונסין שדיו רבנן ואי"ת הא לעיל (דף ג) צבי ד' דברים המדירו כלל שום אונס אף על גב דהוה דברים שגלג אוייון דברים וי"ל דהתם היינו טעמא משום דאנן סהדי שדעמו לכן וכיון דאנן סהדי הרי כאלו פירש צהדיא ולא היו דברים שגלג אבל אלא ליכא למימר אנן סהדי אי לאו האונס וצין מלמד חכס וצין עס הארץ מיתסגר כלל אונס כשאמר כלצו היום כיון דלא אנן סהדי וההיא דרבי עקיבא ששבע ומצטלה כלצו (ומבסכת בלה) התם נמי היו אונס שהיה צורק גדול לדע לנדר על

אוחו עו פנים שהיה ממזר (וסוף ע"פ השמשות האמורה) [פסקא מכלאן יש לשמוך ליסבע ע"י הערמת לבו כשרגיל ליסבע שבעה למושל העיר שלא יצרכו ממדינה או כיוצא בזה שיחשוב כלצו היום או שום תנאי אחר ובלבד שלא יסבור צפירוש מה שגלגו את מה שצפיו כמו אם מפרש לו המושל צהדיא לעולם ועמה אם יתשוב כלצו היום א"כ יסבור את מה שצפיו אלא יתשוב כלצו וכן שאלן איני צאימה תחת ממשלתך]: וב"ה אומרים יש שאלה בשבועה. פי' מוקקין להמיר לו ולמ"ד לעיל (דף כב:) אין מוקקין לאלהי ישראל מוקי הך דב"ה דהכא צנדר צודאי אי נמי שצבועה רק [לא] הוכיר שם שמים: הרי נביעות האלו קרבן. הכא מיירי שמתפסים לכו לדמי קרבן ממש דלא מיירי צקונמות מדלא אמר כקרבן ואפילו לרי"מ דלא שגא בין הקרבן לקרבן דככל ענין יחול אסור קונם ה"מ כשאוסר האסור או עליו או על חבירו כגון שאמר ככר זו קרבן או עלי או עלך אבל כאן שאמר קרבן קונם גבי שום אדם הלבך ע"כ לדמי קרבן אמר: אם אינן נקצצות. כגון דאיכא זיקא נפישא כדאמר בגמ' וסבור הוא שלא יוכלו לימלט מן הרוח וכן טעיה זו אם אינה נשרפת כגון דאיכא דליקה וסבור שלא יוכל לימלט מן האש ואפילו הכי יש להן פדיון כלומר הס קדושים מועיל בהם ואגב דקמיי צביסא אין להן פדיון תנא נמי ברישא יש להם פדיון אבל עיקר חידוש ממה שהם קדושים דפירשמי:

והציא צדמיהם קרבן ולא אמר שאסרין עליו כקרבן כיון דלא אמר עלי (הלכך מסתביר דהקדישן אולי יגללו):

עין משפט
נר מצוה

בא א ב ג מיי פ"ג מהלכות שבעות הלכה א [ופ"ד מהל' נדרים הלכ' א] סמג לאזין רמב טוש"ע י"ד סימן רלג סעיף יד:

בב ד מיי פ"ה מהל' גזילה מהלכה יא עד סוף הפרק סמג עיין סח טור ש"ע ח"מ סימן שסנז סעיף ב וסעי' ז ח ט:

בג ה ו מיי שם הלכה יא ופי"ג מהלכות שבעות הלכה ב סמג שם ולאזין רמא טור ש"ע שם סעיף ו וטור ש"ע י"ד סימן רלג סעיף יד:

בד ז ח מיי פ"ג מהל' שבעות הלכה ב ג ופ"ד מהל' נדרים הלכה ב סמג לאזין רמא רמב טור ש"ע י"ד סימן רלג סעיף יד:

בה ט מיי שם ופי"ז מהלכות מעילה הלכה א ופי"א מהלכ' מכירה הלכה ט [ופ"ח מהל' אישות בל' ב] סמג שם ועיין גז טור ש"ע שם [ופ"י רי סעי' ג] וטוש"ע ח"מ פ"ו סעיף ד: **בו** י מיי פ"ו מהל' שבעות הלכה א טור ש"ע י"ד סימן רל: **בז** כ מיי פ"ד מהל' מעילה הלכה יא:

גליון הש"ס
גמ' ברת שפאי אומרים וכו'. ע"י לעיל כב ע"ב צריין ד"ה אמר דר אפי':

תוספות
והא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא. פי' צצ"ק (דף קיג): במובנים שאין לו קצבה. ואם תאמר מכל מקום דינא דמלכותא הוא וי"ל כיון שאין דרך המוסקין קן אין לו דינא אלא גזילה של מוכס עצומתו) ואע"ג דצבירא לן דברים שגלג אין דברים לגבי אונסין שדיו רבנן ואי"ת הא לעיל (דף ג) צבי ד' דברים המדירו כלל שום אונס אף על גב דהוה דברים שגלג אוייון דברים וי"ל דהתם היינו טעמא משום דאנן סהדי שדעמו לכן וכיון דאנן סהדי הרי כאלו פירש צהדיא ולא היו דברים שגלג אבל אלא ליכא למימר אנן סהדי אי לאו האונס וצין מלמד חכס וצין עס הארץ מיתסגר כלל אונס כשאמר כלצו היום כיון דלא אנן סהדי וההיא דרבי עקיבא ששבע ומצטלה כלצו (ומבסכת בלה) התם נמי היו אונס שהיה צורק גדול לדע לנדר על